

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (_____)
(инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

главного специалиста-эксперта Отдела правового сопровождения деятельности и судебно-претензионной работы

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) главный специалист-эксперт Отдела правового сопровождения деятельности и судебно-претензионной работы Правового департамента Министерства спорта Российской Федерации относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 05-3-4-033.

2. Область профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта: управление в сфере юстиции.

3. Вид профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта: Деятельность в сфере правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, Деятельность в сфере процессуального законодательства, Деятельность в сфере законодательства по вопросам полномочий федеральных государственных органов, Деятельность в сфере конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления, Деятельность в сфере законодательства об общественно-политических правах граждан.

4. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста-эксперта осуществляется Министром спорта Российской Федерации.

5. Главный специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела либо лицу, исполняющему его обязанности.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности главного специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим

специальностям, направлениям подготовки: юриспруденция.

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Наличие базовых знаний:

1) знание основ делопроизводства и документооборота;

2) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий (работа со служебными документами в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», со справочными нормативно-правовыми базами, а также государственной системой правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru) с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками, папками), в системе межведомственного электронного документооборота, управление электронной почтой);

3) знания основ: Конституции Российской Федерации Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданской службе) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) 1) Гражданский кодекс Российской Федерации 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 3) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 4) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 5) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 6) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 7) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 8) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 211-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 9) постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» 10)

постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» 11) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 12) постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации». .

6.4.2. Иные профессиональные знания:

1) 1) знание законодательства об административных правонарушениях и административной ответственности 2) знание механизма мониторинга применения законодательства Российской Федерации, его стадий и этапов 3) знание средств, правил и приемов подготовки правовых актов, проведения правовой экспертизы проектов государственных контрактов, трудовых договоров, соглашений.

6.5. Наличие функциональных знаний:

1) 1) понятие нормы права, нормативного, ненормативного правового акта, правоотношений и их признаки 2) понятие проекта нормативного, ненормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки 3) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

6.6. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умения по применению персонального компьютера.

6.7. Наличие профессиональных умений:

1) 1) использование официально-делового стиля при составлении правовых актов ненормативного характера 2) использование правил юридической техники при составлении нормативных правовых актов. .

6.8. Наличие функциональных умений:

1) 1) правовая экспертиза проектов приказов, договоров (контрактов, соглашений) 2) рассмотрение обращений граждан и организаций, запросов органов государственной власти 3) работа со справочно-правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс и др.)..

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел правового сопровождения деятельности и судебно-претензионной работы, главный специалист-эксперт обязан:

1) 1) осуществление правовой экспертизы проектов приказов, соглашений и договоров Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

2) рассмотрение обращений граждан и организаций, запросов органов государственной власти, поступающих в Министерство;

3) осуществление правовой экспертизы проектов актов по реорганизации подведомственных Министерству федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений;

4) консультирование работников Министерства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5) оказание помощи структурным подразделениям Министерства в части соблюдения правил юридической техники при подготовке ими проектов ненормативных документов, соглашений и договоров;

7) подготовка справочно-аналитических документов по вопросам деятельности отдела для руководства Министерства;

8) обработка персональных данных в Министерстве, в связи с реализацией служебных отношений и трудовых отношений, и обеспечение их сохранности.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей главный специалист-эксперт имеет право:

1) 1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков:

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом гражданской службе, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Министерства

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов

9) защиту сведений о гражданском служащем

10) должностной рост на конкурсной основе:

11) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

12) членство в профессиональном союзе

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами

14) проведение по его заявлению служебной проверки

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом о гражданской службе и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом

19) выполнение иной оплачиваемой работы, предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

.

10. Главный специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника отдела либо лица, исполняющего его обязанности.

11. Главный специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам, входящим в его компетенцию

в соответствии с настоящим должностным регламентом

.

13. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) по вопросам подготовки справочно-аналитической информации.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) следующих проектов: приказов об утверждении уставов и внесении изменений в уставы организаций, подведомственных Министерству, иных проектов ненормативных правовых актов в соответствии со своей компетенцией

15. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

- положения об отделе;
- должностного регламента;
- графика отпусков гражданских служащих Департамента;
- иных актов по поручению непосредственного руководителя и руководства Министерства.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

16. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений главным специалистом-экспертом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие главного специалиста-эксперта с гражданскими

служащими Министерства спорта Российской Федерации, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

18. Главный специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

- 1) добросовестному исполнению должностных обязанностей, отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
 - количеству подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей
 - своевременности и оперативности выполнения поручений
 - качеству выполненной работы (подготовке документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок)
 - профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами)
 - количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов
 - количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам
 - способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством

Российской Федерации случаях) или иных показателей

творческому подходу к решению поставленных задач, активности

и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности